

제정 이유서

◇ 행정규칙명 : 기업결합 시정방안 제출제도 세부 운영고시

◇ 제정 이유

- 기업결합을 하려는 기업들이 그 기업결합이 초래하는 경쟁제한 우려상태를 해소하기 위한 시정방안(이하 ‘시정방안’)을 공정거래 위원회에 제출할 수 있고, 공정거래위원회는 그 시정방안을 고려하여 시정조치를 부과할 수 있도록 하는 제도(이하 ‘시정방안 제출제도’)가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 입법되어 오는 8월 7일 시행 예정인 바, 법률에 규정된 사항 외 시정방안 제출제도의 운영방식과 세부 절차 등을 고시로 정함으로써, 사업자들의 예측가능성을 높이고 시정방안 제출제도가 원활히 작동될 수 있도록 하고자 함.

◇ 주요 제정 내용

가. 경쟁제한우려상태에 대한 잠정의견 통보(안 제3조에서 제5조까지)

기업결합을 신고한 회사(이하 ‘신고회사’)가 시정방안을 제출하도록 할 필요가 있다고 판단되는 경우, 심사관(기업결합 심사업무를 소관하는 국장)은 신고회사에게 경쟁제한우려상태에 대한 잠정적 판단을 대면 회의(서면교부 병행)를 통해 통보할 수 있음.

나. 신고회사의 시정방안 제출(안 제6조에서 제8조까지)

신고회사는 시정방안과 그 작동방식, 그리고 그 시정방안이 경쟁제한 우려상태를 적정기한 내에 효과적으로 해소할 수 있고 신속히 이행 가능하다는 점에 대한 설명자료를 문서(전자문서 포함)로 제출할 수 있고, 심사관은 가.의 대면회의 시 일정 기한까지 시정방안을 제출해 줄 것을 요청할 수 있음.

다. 시정방안의 평가와 수정(안 제9조에서 제13조까지)

- 1) 심사관은 시정방안의 적절성을 평가(필요시 전문가 등 의견 청취)하여야 하며, 시정방안의 수정이 필요하다고 판단하는 경우 일정 기한까지 수정안을 제출해 줄 것을 신고회사에게 요청할 수 있음(수정요청은 원칙적으로 2회까지 가능).
- 2) 심사관은 수정제출된 시정방안이 적절하다고 평가하는 경우 수정완료 문서를, 2회 수정에도 적절하지 않다고 판단하는 경우 등에는 수정 중단문서를 신고회사에게 교부하여야 함.
- 3) 수정요청 문서 교부일부터 수정완료문서 또는 수정중단문서 교부일까지의 기간은 기업결합 심사기간에서 제외함.

라. 심사보고서의 작성(안 제14조 및 제15조)

심사관은 제출(수정제출 포함)된 시정방안이 적절하다고 판단하는 경우 그 시정방안의 내용을 고려하여 심사관 조치의견을 작성할 수 있고, 시정방안 등을 심사보고서에 첨부하여야 함

◇ 제정효과

- 새로이 도입된 기업결합 시정방안 제출제도 작동 방식에 대한 예측가능성이 확보되고, 시정조치안 마련 과정이 보다 투명해질 것임.
- 내실있는 시정방안이 제출될 경우 심의기간이 단축되므로 기업결합을 하려는 사업자들이 동 제도를 적극적으로 활용할 유인이 있고, 그에 따라 보다 효과적이고 이행가능성 높은 시정조치안이 마련될 것으로 기대됨.
- 우리나라 기업결합 심사제도의 국제적 정합성 역시 제고될 것으로 예상됨.